P U T U S A N

Nomor 424/Pid.Sus/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	**Wawan Agus Gunawan Bin Engkus Kusnadi;**
2.	Tempat lahir	:	Garut;
3.	Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 13 Maret 1999;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Alamat KTP: Kp. Pasir Limus RT. 002 RW. 005 Desa Dawungsari Kec. Cilawu Kab. Garut, Alamat Tinggal: Kp. Sindangsari RT. 002 RW. 009 Desa Margalaksana Kec. Cilawu Kab. Garut;
7.	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan NomorSp.Kap/114/XI/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 07 Oktober 2025;

Terdakwa Wawan Agus Gunawan Bin Engkus Kusnadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 22 Maret 2026

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun dari Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan Pasal 56 KUHP maka Terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, Majelis Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dan membela perkaranya di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Sdr. Yoga Suwarno,SH. Dkk. Lembaga bantuan Hukum Padjadjaran alamat Jalan Otista Komplek Intan Regenci B1 Rt.01 Rw.08 Desa Tarogong, Kec.Tarogong Kaler, Kabupaten Garut berdasarkan penetapan Nomor 424/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 06 Januari 2026,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 424/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 23 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 23 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 290 hari penjara.

4. Menetapkan agar Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang bersikan:
  a. 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
  b. 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram.
- 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE yang diselipkan kedalam tutup botol plastik warna coklat dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merek GOOD DAY wama merah dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 6 (enam) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam kardus;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah korek gas wama oren;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A31 warna merah dengan no IMEI 1866066047702778 dan no IMEI 2 866066047702773;

(Dirampas untuk Negara)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti percakapan di aplikasi Whatssapp

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 sekira jam 17.25 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Masjid sekitar IBC Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 sekira jam 14.28 WIB, Sdr. UJE (DPO) menghubungi Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI yang sedang berada di kontrakannya lewan pesan Instagram dari akun atas nama @flamingo.cartel untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil dan menyimpan/menempel kembali narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Sdr. UJE (DPO) yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI. Setelah tawaran tersebut disanggupi, Tersangka WAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI dan Sdr. UJE (DPO) mulai berhubungan melalui aplikasi whatsapp. Kemudian, pada sekira jam 16.30 WIB, Sdr. UJE (DPO) mengirimkan peta lokasi atau maps tempat narkotika jenis sabu disimpan yaitu di sekitar IBC Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Lalu Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI segera berangkat ke titik lokasi yang sudah dikirimkan dengan kendaraan umum dan sesampainya Tersangka sampai di titik lokasi, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah batu yang diletakkan disamping tembok tanaman masjid. Bahwa pada sekira jam 17.25 WIB, narkotika jenis sabu tersebut telah dalam penguasaaan Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sehingga Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI berencana kembali ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Sindangsari RT.02 RW.09 Desa Margalaksana Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut menggunakan kendaraan umum.

- Bahwa pada saat Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sedang dalam perjalanan pulang, Sdr. UJE (DPO) kembali menghubungi Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk menyimpan/ menempelkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di Jalan Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dan 3 (tiga) paket daerah Sindangsari Kec. Cilawu Kab. Garut. Setelah Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI kembali ke kontrakan dan mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kontrakannya. Kemudian Sdr. UJE (DPO) kembali menghubungi Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk menyuruh menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di sebuah gapura yang terletak di daerah Sindangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Setelah menyimpan/mapping narkotika jenis sabu Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI berencana untuk pulang ke kontrakannya ketika diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut.
- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram dan 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang diselipkan kedalam tutup botol plastik wama coklat dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merek GOOD DAY wama merah dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 6 (enam) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas wama oren, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A31 wama merah dengan no IMEI 1 866066047702778 dan no IMEI 2 866066047702773, dan bukti percakapan di aplikasi Whatssapp.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 7158/NNF/2025 hari Kamis tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6795 gram, diberi nomor barang bukti 8103/2025/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8217 gram, diberi nomor barang bukti 8104/2025/NF.

2. 1 (satu) buah tutup botol warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram, diberi nomor barang bukti 8105/2025/NF;

3. 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1012 gram, diberi nomor barang bukti 8106/2025/NF;

4. 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi warna merah bertuliskan "Good Day" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3153 gram, diberi nomor barang bukti 8107/2025/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8103/2025/NF dan 8107/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 6,0174 (enam koma nol satu tujuh empat) gram.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 442.5/4254/XI/ Labkes/2025 atas nama Wawan Agus Gunawan yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi tanggal 10 November 2025 jam 13.00 WIB yang ditandatangani oleh dr. Richard Chandra, SsPK selaku Penanggung Jawab Lab Klinik dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu).

Bahwa perbuatan Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

A T A U

KEDUA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 sekira jam 17.25 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Masjid sekitar IBC Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 sekira jam 14.28 WIB, Sdr. UJE (DPO) menghubungi Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI yang sedang berada di kontrakannya lewan pesan Instagram dari akun atas nama @flamingo.cartel untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil dan menyimpan/menempel kembali narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Sdr. UJE (DPO) yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI. Setelah tawaran tersebut disanggupi, Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI dan Sdr. UJE (DPO) mulai berhubungan melalui aplikasi whatsapp. Kemudian, pada sekira jam 16.30 WIB, Sdr. UJE (DPO) mengirimkan peta lokasi atau maps tempat narkotika jenis sabu disimpan yaitu di sekitar IBC Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Lalu Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI segera berangkat ke titik lokasi yang sudah dikirimkan dengan kendaraan umum dan sesampainya Tersangka sampai di titik lokasi, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah batu yang diletakkan disamping tembok tanaman masjid. Bahwa pada sekira jam 17.25 WIB, narkotika jenis sabu tersebut telah dalam penguasaaan Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sehingga Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI berencana kembali ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Sindangsari RT.02 RW.09 Desa Margalaksana Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut menggunakan kendaraan umum.
- Bahwa pada saat Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sedang dalam perjalanan pulang, Sdr. UJE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DPO) kembali menghubungi Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk menyimpan/ menempelkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di Jalan Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dan 3 (tiga) paket daerah Sindangsari Kec. Cilawu Kab. Garut. Setelah Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI kembali ke kontrakan dan mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kontrakannya. Kemudian Sdr. UJE (DPO) kembali menghubungi Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk menyuruh menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di sebuah gapura yang terletak di daerah Sindangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Setelah menyimpan/mapping narkotika jenis sabu Tersangka WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI berencana untuk pulang ke kontrakannya ketika diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut.

- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram dan 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang diselipkan kedalam tutup botol plastik wama coklat dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekas merek GOOD DAY wama merah dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 6 (enam) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas wama oren, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A31 wama merah dengan no IMEI 1 866066047702778 dan no IMEI 2 866066047702773, dan bukti percakapan di aplikasi Whatssapp.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 7158/NNF/2025 hari Kamis tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6795 gram, diberi nomor barang bukti 8103/2025/NF;

b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8217 gram, diberi nomor barang bukti 8104/2025/NF.

2. 1 (satu) buah tutup botol warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram, diberi nomor barang bukti 8105/2025/NF;

3. 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1012 gram, diberi nomor barang bukti 8106/2025/NF;

4. 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi warna merah bertuliskan "Good Day" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3153 gram, diberi nomor barang bukti 8107/2025/NF.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8103/2025/NF dan 8107/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 6,0174 (enam koma nol satu tujuh empat) gram.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 442.5/4254/XI/ Labkes/2025 atas nama Wawan Agus Gunawan yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi tanggal 10 November 2025 jam 13.00 WIB yang ditandatangani oleh dr. Richard Chandra, SsPK selaku Penanggung Jawab Lab Klinik dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu).

Bahwa perbuatan Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guntur Nurzaman Bin (Alm) Osid Rosid, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2025 sekira pukul 20.05 WIB di Kontrakan yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.02 Rw.09 Ds. Margalaksana Kec. Cilawu kab. Garut
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. WILLIAM BERNANDEZ SIDABUTAR satu pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Kec. Cilawu Kab. Garut sering terjadi tindak pidana Penyalahgunaan narkotika yang jenis sabu, kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. GUNTUR NURZAMAN melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 07 November 2025 sekira Jam 20.05 WIB di Kp. Sindangsari Rt.02 Rw.09 Desa Margalaksana Kec. Cilawu kab. Garut saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. GUNTUR NURZAMAN mengamankan dan melakukan pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang sendiri

- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. WILLIAM BERNANDEZ SIDABUTAR mengamankan Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening, 7 (tujuh) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening yang dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE, 6 (enam) Pack plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A31 warna Merah dengan nomor IMEI (Slot1) : 866066047702778, IMEI (Slot2) : 866066047702773, Bukti Percakapan aplikasi whatsapp, Kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa dan ditemukan poto maps atau tempat lokasi penyimpanan yang sudah Terdakwa simpan atau mapping disekitaran Ngamplang Kec. Cilawu Kab. Garut yang Terdakwa tidak ketahui alamat lengkapnya sebanyak 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening dibalut tissue dan lakban Merah merk FRAGILE, 3 (tiga) paket narkotika yang jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening dibalut tissue dan lakban Merah merk FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merk good day disekitaran daerah Sindangsari Kec. Cilawu Kab. Garut dan 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening dibalut tissue dan lakban Merah merk FRAGILE yang diselipkan didalam tutup botol warna coklat, lalu Terdakwa bersama-sama dengan pihak kepolisian menuju alamat penyimpanan narkotika tersebut dan ditemukan barang bukti dengan total sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu. Jadi total barang bukti narkotika jenis sabu yang berada pada kekuasaan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening, 7 (tujuh) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening yang dibalut tissue dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lakban warna merah merk FRAGILE ditemukan di lemari kecil dikamar tidur kontrakan Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN dan sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening yang dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE yang sebelumnya telah disimpan atau mapping oleh Terdakwa ditemukan di semak-semak daerah Ngamplang Kec. Cilawu Kab. Garut 2 (dua) paket dan 5 (lima) paket daerah Sindangsari Kec. Cilawu Kab. Garut.

- Bahwa saksi mengetahui pada saat melakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa sisa narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat Bruto narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 8,07 (delapan koma kosong tujuh) gram.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. TONI PERMADI.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama Sdr. UJE yang Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN tidak ketahui tempat tinggal dan alamat lengkapnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. UJE yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 November 2025 sekira pukul 22.15 Wib yang Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN ambil dengan cara disimpan di suatu tempat atau di mapping oleh Sdr. UJE didaerah IBC Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya disamping tembok tanaman mesjid disimpan ditindih batu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi Sdr. WILLIAM BERNANDEZ SIDABUTAR mengamankan Terdakwa tidak terdapat kendaraan apapun dikarenkan pada saat mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan kendaraan umum (angkot) sedangkan pada saat menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu dengan cara berjalan kaki ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. UJE tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Sdr. UJE dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal pengambilan, mengemas dan penyimpanan atau maping.

- Bahwa Terdakwa membantu menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. UJE tersebut dengan cara Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN menyimpan atau mapping dan memfoto lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan mengirimkan kembali foto dan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk atau arahan dari Sdr. UJE.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. UJE untuk dalam hal pengambilan dan penyimpanan atau maping yang selanjutnya untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Sdr. UJE dari tahun 2025 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 07 November 2025;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari membantu pengambilan, menyimpan dan perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Sdr. UJE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small) secara gratis atau Cuma-Cuma untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN belum mendapatkan upah berupa uang tersebut dan hanyalah baru mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small);
- Bahwa Sdr. UJE menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut melalui media sosial Instagram dengan nama akun “Flamingo.cartel” akan tetapi Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN tidak mengetahui kepada siapa saja Sdr. UJE menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN menguasai dan perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut dan tindakan Sdr. WAWAN AGUS GUNAWAN sudah melanggar hukum;

2. Saksi Toni Permadi Bin (alm) Ucup , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Satresnarkoba Piolres garut, melakukan penggeledahan di Kontrakan sdr. Wawan Agus Gunawean yang beralamat di Kp. Sindangsari; Rt.02 Rw.09 Desa Margalaksana Kec. Cilawu kab. Garut pada hari Jumat tanggal 07 November 2025 sekira pukul 20.05 WIB;

- Bahwa saksi juga menyaksikan pada saat petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening, 7 (tujuh) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening yang dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE, 6 (enam) Pack plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A31 warna Merah dengan nomor IMEI (Slot1) : 866066047702778, IMEI (Slot2) : 866066047702773
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2025 sekira pukul 20.05 WIB saksi sedang dirumah saksi yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.02 Rw.09 Desa Margalaksana Kec. Cilawu kab. Garut, saksi didatangi dari pihak kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Garut menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.05 WIB telah diamankan 1 (satu) orang Warga yang tinggal di lingkungan RT saya yaitu Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN, yang pada saat itu pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan kamar kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN beralamatkan di Kp. Sindangsari Rt.02 Rw.09 Desa Margalaksana Kec. Cilawu kab. Garut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana atau dari siapa Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) paket Narkotika yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening, 7 (tujuh) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening yang dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE, 6 (enam) Pack plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A31 warna Merah dengan nomor IMEI (Slot1) : 866066047702778, IMEI (Slot2) : 866066047702773 tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada saat penggeledahan di kamar kontrakan yang dihuni oleh Terdakwa. WAWAN AGUS GUNAWAN.;

3. Saksi Sutisna,S.Sos., M.H Bin (alm) ICA , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi Sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika jenis sabu, sehubungan saksi pemilik kontrakan yang di huni oleh Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.02 Rw.09 Desa.Margalaksana Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menyaksikan ketika petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut melakukan penggeledahan di kontrakan milik saya yang di huni oleh Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN tersebut dikarenakan saksi sedang berdinas atau bekerja di Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana atau dari siapa Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN menghuni di kontrakan milik saksi tersebut sejak hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025, kemudian pada hari Rabu, 05 November 2025 Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN baru membayar kontrakan kepada saksi sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN menghuni dikontrakan milik saksi tersebut bersama dengan istri Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN yang bernama Sdri. IRMA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 November 2025 sekira pukul 20.05 WIB di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.02 Rw.09 Ds.margalaksana Kec.Cilawu kab. Garut,
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan : 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening, 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening yang dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE, 6 (enam) Pack plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A31 warna Merah dengan nomor IMEI (Slot1) : 866066047702778, IMEI (Slot2) : 866066047702773, Bukti Percakapan aplikasi whatsapp.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan handphone milik Terdakwa oleh pihak Kepolisian dan ditemukan poto maps atau tempat lokasi penyimpanan yang sudah Terdakwa simpan atau mapping disekitaran Ngamplang Kec. Cilawu Kab. Garut yang Terdakwa tidak ketahui alamat lengkapnya sebanyak 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening dibalut tissue dan lakban Merah merk FRAGILE, 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening dibalut tissue dan lakban Merah merk FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merk good day disekitaran daerah Sindangsari Kec. Cilawu Kab. Garut dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening dibalut tissue dan lakban Merah merk FRAGILE yang diselipkan didalam tutup botol warna coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pihak kepolisian menuju alamat penyimpanan narkotika tersebut dan ditemukan barang bukti dengan total sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu.Jadi total barang bukti narkotika jenis sabu yang berada pada kekuasaan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) Paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa serta milik Terdakwa, akan tetapi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut milik seseorang yang mengaku bernama Sdr. UJE.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. UJE yang Terdakwa tidak ketahui tempat tinggal dan alamat lengkapnya yang Terdakwa ambil dengan cara disimpan di suatu tempat atau di mapping oleh Sdr. UJE di daerah IBC Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya disamping tembok tanaman mesjid disimpan ditindih batu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tissue dan lakban warna merah merk FRAGILE dan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening.
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJE saya tidak mengetahui berapa berat Bruto narkotika jenis sabu tersebut karena tidak ditimbang oleh Terdakwa hanyalah Terdakwa ketahui dari Sdr. UJE berbicara kepada saya untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam Plastik klip bening tersebut dengan berat bruto ± 5 (lima) gram, dan pada saat saya ditangkap lalu dilakukan penimbangan bersama pihak kepolisian sisa narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket berat Bruto narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 8,07 (delapan koma kosong tujuh) gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2025 sekira pukul 14.28 WIB Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. UJE melalui aplikasi Instagram dengan nama akun “Flamingo.cartel” dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan kembali narkotika jenis sabu,;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJE tersebut untuk di jual atau diedarkan kembali oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. UJE dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal pengambilan dan penyimpanan atau maping.

- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. UJE dalam hal pengambilan dan penyimpanan atau maping narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyimpan atau mapping dan memfoto lokasi narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan mengirimkan kembali foto dan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan petunjuk atau arahan dari Sdr. UJE
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu tersebut menggunakan kendaraan umum angkot serta pada saat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dari Sdr. UJE tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kaki.
- Bahwa saya sudah lebih dari 5 (lima) kali mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. UJE untuk dalam hal pengambilan dan penyimpanan atau maping yang selanjutnya untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Sdr. UJE dari tahun 2025 dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 07 November 2025.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. UJE sejak bulan Maret 2025 sehubungan Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. UJE melalui aplikasi Instagram,
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari membantu pengambilan, menyimpan dan perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Sdr. UJE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small) secara gratis atau Cuma-Cuma untuk dikonsumsi, namun dalam hal ini saya belum mendapatkan upah berupa uang tersebut dan hanyalah baru mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S (Small).-
- Bahwa selain membantu mengambil, menyimpan dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan selain mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa tidak pernah mengkonsumi obat psikotropika atau obat-obatan keras lainnya.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 07 November 2025 sekira pukul 19.00 wib di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Sindangsari Rt.02 Rw.09

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ds.margalaksana Kec.Cilawu kab. Garut dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol bekas pakan ikan yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu Terdakwa simpan di pipet kaca pyrex, kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap, yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa semangat beraktivitas dan susah tidur
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu,

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram.
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE yang diselipkan kedalam tutup botol plastik warna coklat dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merah merek FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merek GOOD DAY wama merah dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

- 6 (enam) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam kardus;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah korek gas wama oren;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A31 warna merah dengan no IMEI 1866066047702778 dan no IMEI 2 866066047702773;
- Bukti percakapan di aplikasi Whatssapp

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 7158/NNF/2025 hari Kamis tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6795 gram, diberi nomor barang bukti 8103/2025/NF;
    - 7 (tujuh) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8217 gram, diberi nomor barang bukti 8104/2025/NF.
  - 1 (satu) buah tutup botol warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram, diberi nomor barang bukti 8105/2025/NF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1012 gram, diberi nomor barang bukti 8106/2025/NF;
- 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi warna merah bertuliskan "Good Day" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3153 gram, diberi nomor barang bukti 8107/2025/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8103/2025/NF dan 8107/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 6,0174 (enam koma nol satu tujuh empat) gram.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 442.5/4254/XI/ Labkes/2025 atas nama Wawan Agus Gunawan yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi tanggal 10 November 2025 jam 13.00 WIB yang ditandatangani oleh dr. Richard Chandra, SsPK selaku Penanggung Jawab Lab Klinik dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 sekira jam 14.28, Sdr. UJE (DPO) menghubungi Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI yang sedang berada di kontrakannya lewan pesan Instagram dari akun atas nama @flamingo.cartel untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil dan menyimpan/menempel kembali narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Sdr. UJE (DPO);
- Bahwa benar, Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI dan Sdr. UJE (DPO) mulai berhubungan melalui aplikasi whatsapp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, jam 16.30 WIB, Sdr. UJE (DPO) mengirimkan peta lokasi atau maps tempat narkotika jenis sabu disimpan yaitu di sekitar IBC Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Lalu Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI segera berangkat ke titik lokasi yang sudah dikirimkan dengan kendaraan umum dan sesampainya Terdakwa sampai di titik lokasi, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah batu yang diletakkan disamping tembok tanaman masjid. Bahwa pada sekira jam 17.25 WIB, narkotika jenis sabu tersebut telah dalam penguasaaan Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sehingga Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI berencana kembali ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Sindangsari RT.02 RW.09 Desa Margalaksana Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut menggunakan kendaraan umum.
- Bahwa benar, dalam perjalanan pulang, Sdr. UJE (DPO) kembali menghubungi Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk menyimpan/ menempelkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di Jalan Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dan 3 (tiga) paket daerah Sindangsari Kec. Cilawu Kab. Garut.
- Bahwa benar, Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI kembali ke kontrakan dan mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kontrakannya. Kemudian Sdr. UJE (DPO) kembali menghubungi Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk menyuruh menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di sebuah gapura yang terletak di daerah Sindangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.
- Bahwa benar, setelah menyimpan/mapping narkotika jenis sabu Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI berencana untuk pulang ke kontrakannya ketika diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut.
- Bahwa benar saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram dan 7 (tujuh) paket narkotika yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang diselipkan kedalam tutup botol plastik wama coklat dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merek GOOD DAY wama merah dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 6 (enam) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas wama oren, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A31 wama merah dengan no IMEI 1 866066047702778 dan no IMEI 2 866066047702773, dan bukti percakapan di aplikasi Whatssapp.

- Bahwa benar, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 7158/NNF/2025 hari Kamis tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi:
        - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6795 gram, diberi nomor barang bukti 8103/2025/NF;
        - 7 (tujuh) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8217 gram, diberi nomor barang bukti 8104/2025/NF.

- 1 (satu) buah tutup botol warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram, diberi nomor barang bukti 8105/2025/NF;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1012 gram, diberi nomor barang bukti 8106/2025/NF;
  - 1 (satu) bungkus bekas kemasan kopi warna merah bertuliskan "Good Day" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip dibalut tisu dan lakban warna merah bertuliskan "Fragile" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3153 gram, diberi nomor barang bukti 8107/2025/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8103/2025/NF dan 8107/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 6,0174 (enam koma nol satu tujuh empat) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 442.5/4254/XI/ Labkes/2025 atas nama Wawan Agus Gunawan yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi tanggal 10 November 2025 jam 13.00 WIB yang ditandatangani oleh dr. Richard Chandra, SsPK selaku Penanggung Jawab Lab Klinik dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkandung unsur-unsur tindak pidana (bestandellen van het delict) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI.dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI. yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan/Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk menentukan apakah unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara a quo yakni unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 sekira jam 14.28, Sdr. UJE (DPO) menghubungi Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI yang sedang berada di kontrakannya lewan pesan Instagram dari akun atas nama @flamingo.cartel untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil dan menyimpan/menempel kembali narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Sdr. UJE (DPO) yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI. Setelah tawaran tersebut disanggupi, Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI dan Sdr. UJE (DPO) mulai berhubungan melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aplikasi whatsapp. Kemudian, pada sekira jam 16.30 WIB, Sdr. UJE (DPO) mengirimkan peta lokasi atau maps tempat narkotika jenis sabu disimpan yaitu di sekitar IBC Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Lalu Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI segera berangkat ke titik lokasi yang sudah dikirimkan dengan kendaraan umum dan sesampainya Terdakwa sampai di titik lokasi, narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah batu yang diletakkan disamping tembok tanaman masjid. Bahwa pada sekira jam 17.25 WIB, narkotika jenis sabu tersebut telah dalam penguasaaan Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sehingga Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI berencana kembali ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Sindangsari RT.02 RW.09 Desa Margalaksana Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI sedang dalam perjalanan pulang, Sdr. UJE (DPO) kembali menghubungi Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk menyimpan/ menempelkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di Jalan Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dan 3 (tiga) paket daerah Sindangsari Kec. Cilawu Kab. Garut. Setelah Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI kembali ke kontrakan dan mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kontrakannya. Kemudian Sdr. UJE (DPO) kembali menghubungi Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI untuk menyuruh menyimpan atau mapping narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket di sebuah gapura yang terletak di daerah Sindangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Setelah menyimpan/mapping narkotika jenis sabu Terdakwa WAWAN AGUS GUNAWAN Bin ENGKUS KUSNADI berencana untuk pulang ke kontrakannya ketika diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut.

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang berisikan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram dan 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE dengan berat bruto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang diselipkan kedalam tutup botol plastik wama coklat dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merek GOOD DAY wama merah dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 6 (enam) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas wama oren, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A31 wama merah dengan no IMEI 1 866066047702778 dan no IMEI 2 866066047702773, dan bukti percakapan di aplikasi Whatssapp.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau menerima shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter,

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 7158/NNF/2025 hari Kamis tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor dengan kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8103/2025/NF dan 8107/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 6,0174 (enam koma nol satu tujuh empat) gram.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur “Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan perubahan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan perubahan sebagai berikut: “dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional, diatur bahwa: “Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
g. kategori VII, Rp5.000.000.000,O0 (lima miliar rupiah); dan
h. kategori VIII, Rp50.000.00.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah plastik klip bening berukuran besar yang bersikan 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, 7 (tujuh) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram. 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE yang diselipkan kedalam tutup botol plastik warna coklat dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merek GOOD DAY wama merah dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 6 (enam) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam kardus, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek gas wama oren oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya tanpa ijin maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A31 warna merah dengan no IMEI 1866066047702778 dan no IMEI 2 866066047702773, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, Bukti percakapan di aplikasi Whatssapp dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberatasan peradaran dan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam nyawa dan merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bukan pemilik dari narkotika jenis shabu terebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran II Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wawan Agus Gunawan Bin Engkus Kusnadi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 290 hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening dengan berat bruto 5 (lima) gram dan berat netto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram;
- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram.
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE yang diselipkan kedalam tutup botol plastik warna coklat dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban warna merah merek FRAGILE dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut tisu kemudian dibalut kembali lakban wama merah merek FRAGILE yang dimasukan kedalam bungkus kopi bekas merek GOOD DAY wama merah dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 6 (enam) pack plastik klip bening yang dimasukan kedalam kardus;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah korek gas wama oren;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A31 warna merah dengan no IMEI 1866066047702778 dan no IMEI 2 866066047702773;

***Dirampas untuk Negara*;**

- Bukti percakapan di aplikasi Whatssapp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H dan Mukhlisin, S.H..masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri Muhammad Ridwan Rais,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM–HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ahmad Renardhien, S.H	Haryanto Das'at, S.H.,M.H.
Mukhlisin, S.H.	PANITERA PENGANTI
	Waluyo, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)